

REPERCUSSÃO GERAL
NUGEPNAC DA PRESIDÊNCIA
TEMAS COM INCIDÊNCIA NO TJSP
DIREITO ELEITORAL

Para mais detalhes quanto ao andamento processual, consulte hiperlink no número do tema

Atualização:
18/03/2026

Tema	Código SAJ	Palavras-Chave	Título	Tese firmada	Observação
157	80087	Tema nº 157 - Competência - Câmara - Tribunal - Contas	Competência exclusiva da Câmara Municipal para o julgamento das contas de Prefeito.	O parecer técnico elaborado pelo Tribunal de Contas tem natureza meramente opinativa, competindo exclusivamente à Câmara de Vereadores o julgamento das contas anuais do Chefe do Poder Executivo local, sendo incabível o julgamento ficto das contas por decurso de prazo.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
831	80544	Tema nº 831 - Precatório - Mandado de Segurança - Período	Obrigatoriedade de pagamento, mediante o regime de precatórios, dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva.	O pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva deve observar o regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
835	80663	Tema nº 835 - Competência - Julgamento - Contas - Executivo	Definição do órgão competente, se o Poder Legislativo ou o Tribunal de Contas, para julgar as contas de Chefe do Poder Executivo que age na qualidade de ordenador de despesas.	Para os fins do art. 1º, inciso I, alínea "g", da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, alterado pela Lei Complementar 135, de 4 de junho de 2010, a apreciação das contas de prefeitos, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)

Tema	Código SAI	Palavras-Chave	Título	Tese firmada	Observação
979	80752	Tema nº 979 - Gravação - Ambiental - Licitude - Prova - Eleitoral	Discussão sobre a licitude da prova obtida por meio de gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro, na seara eleitoral.	No processo eleitoral, é ilícita a prova colhida por meio de gravação ambiental clandestina, sem autorização judicial e com violação à privacidade e à intimidade dos interlocutores, ainda que realizada por um dos participantes, sem o conhecimento dos demais. - A exceção à regra da ilicitude da gravação ambiental feita sem o conhecimento de um dos interlocutores e sem autorização judicial ocorre na hipótese de registro de fato ocorrido em local público desprovido de qualquer controle de acesso, pois, nesse caso, não há violação à intimidade ou quebra da expectativa de privacidade	Aplicar (Art. 1040 do CPC)